依法默示的合同条款

英格兰合同法 | 学习指南 | 合同类型、必要性与法定条款

租约涉及高层的一套公寓，却很少提及公共楼梯和电梯。谁应负责维护？即使合同没有明文约定，某项义务也可能因为法律将其与这类合同关系相联系而成为合同内容。

一、从合同类型入手

先确定合同类型及其相关特征。在多户住宅楼中，房东可能控制着租户所依赖的公共设施。在普通法上，关键在于某项条款是否为这类关系的必要组成部分。已经确立的条款适用于这类合同，但可依法有效变更的情形除外。

二、说明为什么有必要加入该条款

分析这种关系需要什么，以及为什么拟议义务应属于这类合同。谁控制设施、谁依赖设施、实际如何分配责任，都可能影响判断。法律可以保护无法自行履行这项工作的当事人。条款只是有益或可取，还不足以将其纳入合同。

三、准确界定义务

明确谁负有义务、义务涵盖什么、适用什么标准。在 Liverpool City Council v Irwin 案中，要求房东对公共设施尽合理注意。尽合理注意与保证设施不间断运行，适用的违约判断不同。

四、分别判断依据、范围与违反义务

先查明条款的法律依据和范围，再解读明示条款，并核查成文法是否限制排除该义务。最后，将当事人的实际做法与应尽的义务标准相比较。

> 法律英语 | **A necessary incident of the relationship** 指法律认为是这类合同关系必要组成部分的义务。

Liverpool v Irwin 案及其适用范围

一、谁控制公共设施?

利物浦一栋高层住宅的租户依赖电梯、楼梯和垃圾投放管道。市政当局仍控制这些公共区域。租约文件并未完整规定房东的义务。租户在反诉中主张存在一项默示义务。

二、上议院如何推理?

这类租赁关系需要有一项维护公共设施的义务。租户使用住房离不开这些设施，而设施由房东控制。上议院认定，房东应尽合理注意，使公共区域保持合理的完好程度和可用性。拟议条款本身合理，还不足以将其纳入合同。

三、义务成立，但未能证明违反义务

租户未能证明房东违反了这项默示义务。设施状况和故障固然重要，法院还考虑了房东的应对措施和人为破坏带来的困难。即使房东尽了合理注意，设施也可能发生故障。

四、另一种合同关系 | Scally 案

在 Scally 案中，上议院承认一项适用范围较窄的雇主义务。有关养老金待遇由集体协商的条款规定，雇员必须主动采取行动才能享有，而且不能合理期待他们自行知悉。雇主因此有义务告知。

> 判例阅读 | 在 Irwin 案中，要分别理解义务为什么成立，以及租户为什么未能证明房东违反了义务。

默示条款的三种来源

一、依事实默示（implied in fact）| 针对特定合同

先解释明示条款。根据 Marks and Spencer v BNP Paribas 案，如果某项条款对合同的实际运作不可或缺，或明显到不言自明，就可能依事实默示。条款还必须能够清楚表述，并与明示约定相容。

“多事的旁观者”检验（officious bystander test）追问：如果有人在订约时提出这项条款，双方是否都会认为理所当然？

二、依法默示（implied in law）| 针对一类合同

确定合同类型、法律依据和既有义务的内容。普通法上的默认义务可以被有效的明示条款改变。应先解释条款，再查明是否有强制性保护规则。

三、成文法规定 | 由法律直接纳入

英国《1985年房东与租户法》第11条为适用范围内的住宅租赁规定维修义务，包括建筑结构、外部以及某些设施。第12至14条涉及排除义务的限制和适用范围。Irwin 案中的义务另有普通法依据。

四、另一法定例子 | 消费服务

依英国《2015年消费者权利法》第49条，经营者向消费者提供服务的合同，视为包含以合理注意和技能履行服务的条款。第57条禁止排除第49条下的责任，并规制责任限制。应查明合同是否适用该法，以及有关条款会产生什么效果。

> 答题方法 | 先确定条款来源。成文法问题要写出条文及其适用范围。普通法问题要区分义务是针对单个合同还是一类合同。

案例练习与参考资料

电梯与渗水的外墙

一名租户住在住宅楼的九层，公共电梯由房东单独控制。租约规定不保证电梯不间断运行。房东多次收到故障报告，却将建议进行的维修搁置了六周。同时，雨水通过受损的外墙渗入公寓。假设《1985年房东与租户法》第11条适用于租约和该外墙。应分析哪些义务？

参考分析

电梯。 租赁关系的性质和房东对电梯的控制，都支持适用 Irwin 案的合理注意义务。条款针对不间断运行的保证，从措辞看，它未必排除合理注意义务。反复报告故障而维修建议迟迟未处理，支持存在违反义务的推论。仍须查明什么应对措施是合理的。

外墙。 另行审查第11条规定的维修义务。房东收到过什么通知？何时能够采取措施？如果主张排除该义务，按第12条是否有效？

证据。 对照维护记录、技术人员的建议和故障通知的日期，判断房东何时能够合理采取何种措施。

> 变式 | 房东及时取得配件并安排合理维修，但电梯仍停用数日。仅有停运这一事实，不足以证明房东违反普通法上的合理注意义务。

判例与法条选读

Liverpool City Council v Irwin [1977] AC 239 | 公共区域
Scally v Southern Health and Social Services Board [1992] 1 AC 294 | 雇主告知义务
Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72 | 依事实默示
Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 41–49 | 条款来源与明示约定
Landlord and Tenant Act 1985 s 11 | 维修义务
Landlord and Tenant Act 1985 ss 12–14 | 排除限制与适用范围
Consumer Rights Act 2015 s 49 | 合理注意与技能
Consumer Rights Act 2015 s 57 | 责任排除